

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

9.1.11

פרוטוקול החלטות ועדת המשנה הנקודתית מיום 3.1.11

נוכחים:

חברי הועדה:

גב' שפרה פרנקל - מ"מ מתכנן המחוז ומ"מ יו"ר הועדה.
גב' רימה גנזל – מ"מ נציגת שר הבריאות.
אדר' בני חיים – מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון. (נכח בסעיפים 1-7).
מר אוריאל בוסו – נציג הרשויות המקומיות.
גב' טניה פאר – נציגת ממ"י.

גב' נדיה ואזה – ממונה ועדות

משקיף:

מר איתן יעקובסון – המשרד להגנת הסביבה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

1. א. אישור פרוטוקול –

אישור פרוטוקול החלטות ועדת המשנה הנקודתית מיום ה-20.12.10.

ב. הודעת היו"ר - הבהרה לעניין החלטה –

התוכנית מוחזרת לדיון לשם הבהרה לעניין המלצת הוועדה לשר הפנים ופרסום ההחלטה.
החלטה-

תיק מס' 18/29/67 – עיריית הוד השרון עם עמותת עמי"חי.

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:
(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 6553 חלק מחלקה מס' 278, בהוד השרון.
על המקום חלות תכניות: מס' הר/במ/600/9/20/א', המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין הקמת בית ספר יסודי ותכנית מס' הר/מק/600/9/20/א/24, אשר הוסיפה תכליות בשטח לבנייני ציבור.
בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך מרכז יומי לילדים חריגים.
החלקה הנדונה מיועדת בהתאם לתכנית מס' הר/במ/600/9/20/א' לבית ספר.

הוועדה סבורה כי היעוד לבית ספר, תואם לשימוש המבוקש " מרכז יומי לילדים חריגים".

שטח לבנייני ציבור עבור בית ספר הינו שטח המיועד למקום אליו באים ילדים בשעות היום לצורך לימודים ופעילויות חברתיות, חינוכיות וטיפוליות שונות.

הוועדה סבורה שניתן לראות מרכז יום כאמור, כסוג של בית ספר לאותם ילדים. שכן, מדובר בשהיית יום של ילדים ובמקום בו הם מקיימים פעילות יומית המתאימה למיגבלותיהם.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

2. כס' 1/22/כב-

רקע:

מטרת התכנית הינה, אישור בדיעבד לבנייה קיימת בבניין משרדים, על ידי תוספת זכויות בניה והגבהת גובה גגות רעפים קיימים מעל מרפסות, ברח' טשרניחובסקי מס' 24, בכפר סבא.

מדובר במגרש שקומת הקרקע בו מיועדת למסחר ומעליה חמש קומות משרדים ועלית גג. שטח המגרש הינו 2.59 ד'.

בתכנית מבוקשות זכויות בניה בהיקף של 200 מ"ר שטחים עיקריים. עברות הבניה אותן מבקשים להכשיר הינן: פתיחת דלת בקומת קרקע למדרגות שמובילות לגלריה, סגירת מרפסות קיימות ושימוש בחללי גג, תוך עיצוב מחדש של גגות הרעפים.

לנושא החניה – התכנית לא כוללת נספח חניה ואיננה מציגה טבלת מאזן חניה. בהוראות התכנית נכתב, כי במידה ותחסר חניה בתחום המגרש מחויב מבקש ההיתר להתקין את יתרת מקומות החניה הנדרשים עפ"י תקן, מחוץ למגרש הבניה במקומות שתורה לו על כך הוועדה המקומית.

הוועדה המקומית לתו"ב כפר סבא, דנה בתכנית ביום ה- 28.6.09 והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדתה בתנאים. כנגד עברות הבניה לא ננקטו הליכים משפטיים.

סגנית אדריכל העיר כפר סבא הסבירה במכתבה מיום 28.12.10 לגבי החניה, כי לתכנית נערך נספח חנייה והוא יועבר לוועדה טרם הדיון. כמו כן הוסבר במכתבה, כי עפ"י היתר בניה נבנה מגרש חניה (בשטח החלקה המקורית, כיום, חלקה 547 שביעוד שטח ציבורי ובחלק מחלקה 538 ביעוד מגורים) ובו 88 מקומות חנייה ו- 4 מקומות חנייה לרכב תפעולי, עפ"י תקן חניה משנת 1995. עוד ציינה במכתבה כי עבור תוספת של 200 מ"ר משרדים דרושים חמישה מקומות חנייה. לכן חסר מקום חניה אחד בלבד. בנושא "כופר החניה" ציינה, כי הוועדה המקומית תגבה "כופר חניה" לצורך הקמת חניון ציבורי עפ"י שיקוליה. בנושא ההליכים המשפטיים הסבירה, שהליכים משפטיים ננקטו כנגד מר קנדל ישראל מקומה ג'. כנגד בעל קומת הקרקע לא ננקטו הליכים משפטיים -בקומת הקרקע נפרצה דלת ממסדרון המוביל למדרגות עליה לקומת הגלריה ובכך הופרדו הקומות. בקומה ג' נסגרו עליות הגג מכיוון צפון בלבד ולא ננקטו הליכים משפטיים.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה כי חריגות הבניה אותן מבקשים להכשיר הינן בקומה ג' ובקומה ד' מבוקשות זכויות בניה נוספות מעל הבניה שבקומה ג'. הגבהת הגג כפי שמוצעת, יוצרת סגירה אסתטית לבניין.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב כפר סבא הסבירה לוועדה בעת הדיון, כי הבניין הוקם בהיתר וההפקעה לדרך מהמגרש עבור חנייה ציבורית, נעשתה מאוחר יותר. תוספת החנייה הבודדת היא שולית והיא יכולה להינתן באמצעות "כופר חנייה".

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב כפר סבא, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. המבנה נמצא על דרך אזורית מס' 554. בהתאם להוראות תמ"א/3 מבוקשת הקלה מקו בניין, עקב סגירת המרפסות מ-30 מ' ל-5 מ' ובהתאם לקו הבניין הקיים של המבנה.
הוועדה ממליצה לולנת"ע על מתן ההקלה המבוקשת, משום שמדובר בסגירת מרפסות בקומות עליונות של מבנה קיים.
 2. כתנאי להפקדת התכנית, על הוועדה המקומית כפר סבא להציג פתרון לנושא החנייה בין אם באמצעות "כופר חנייה" ובין אם בצורה אחרת, לאישור לשכת התכנון.
 3. להוראות התכנית יתווספו הוראות לפיהן, מתן היתר בניה לתוספת למבנה קיים שנבנה שלא בהתאם לת"י 413, יותנה בהבטחת עמידותו של המבנה כולו ביחד עם התוספת בפני רעידות אדמה, על פי דרישות ת"י 413 ומילוי אחר התנאים הבאים:
 - א. לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם)
בדבר הגשת חוות דעת המתבססת על אבחון לפי ת"י 413 (הנחיות הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה).
 - ב. על הבקשה להיתר יחול נוהל ביצוע בקרה הנדסית הכוללת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 ואמצעים נוספים" מיום 23 ביוני 2008).
 4. תנאי למתן תוקף לתכנית הינו, קבלת חו"ד מהנדס, כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה.
 5. בהמשך להנחיית היועמ"ש לממשלה הנחתה עצמה הוועדה המחוזית כאשר קיימה דיון עקרוני ביום ה-17.3.04 בנושא מדיניות הוועדה המחוזית בטיפול בתכניות שנועדו להכשיר בדיעבד עבירות בנייה.
הוועדה ציינה בהחלטתה בין היתר כי: "הכשרת עבירות בנייה חותרת תחת עקרונות שלטון החוק וסמכויותיהם של מוסדות התכנון, משרת מסר שלילי לציבור הרחב ופוגעת ביסודות חוק התוה"ב אשר על פיו נקבע כי תכנון תחילה ולאחריו מעשה.
הוועדה רואה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה.
בכל הנוגע להפעלת שיקול זה, סבורה הוועדה כי יש לדון בכל מקרה ומקרה לנסיבותיו ולתת במסגרת זאת את המשקל הראוי, בין היתר, לחומרת העבירה, להיקפה, למועד ביצועה של העבירה ביחס למועד הגשת התכנית ולדרך התנהגות והתנהלות היזם ולתום בו."
- הוועדה המחוזית קיימה דיון נוסף בנושא עברות בנייה ב-9.11.09 והוסיפה בין היתר:
- "הוועדה המחוזית פונה לוועדות המקומיות להפעיל את סמכותן כדי להבטיח מניעת עבירות בניה במרחב התכנון עליו הן אחראיות, לצד פעילות בלתי מתפשרת נגד עבירות ועברייני הבניה לשם אכיפת החוק ויצירת גורם ההרתעה.

מדינת ישראל

**משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11**

**בצד אכיפה ע"י הועדות המקומיות ועל מנת לתרום ליעילותה של
אכיפה זו חוזרת הועדה המחוזית על החלטתה מיום 17.3.04. הועדה
המחוזית סבורה כי יש ליישם מדיניות זו באופן שיהיה בה כדי
לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה:
התמריץ הכלכלי מחד, והתפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות
בשטח סופה שתביא לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה
מתאשרת מלכתחילה, מאידך. "**

על מנת לבחון תכנית המכשירה עברות בנייה ולהכריע בה, בוחנת הוועדה בראייה רחבה, את הנמצא בכלל החלקה ואת השפעת הסדרת עברת הבנייה על החלקה ועל החלקות/מגרשים בסביבתו, ואף בהתאם למבוקש גם בראייה שכוונתית או אזורית וכן את שיקול מניעת עבריינות הבנייה כאמור לעיל.

במקרה הנדון סבורה הוועדה כי ניתן לאשר את המבוקש. יחד עם זאת, הוועדה רואה לנכון לציין כי היא מגנה תופעות של עבירות בנייה ומדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד, לפיכך ובהמשך לאמור לעיל, סבורה הוועדה כי יש למצות את הדין עם יזמי התכנית ומחליטה כי תנאי להפקדת התכנית הינו נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבנייה / השימוש הבלתי חוקיים במגרש ותנאי לקבלת היתר בנייה הינו מיצויים של ההליכים האמורים לעיל. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הבנייה / השימוש הבלתי חוקיים במגרש, תועבר עמדתו בעניין לדיון נוסף בפני הוועדה והוועדה תחליט בעניין הפקדת התכנית.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

3. עח / 1 / 19 -1

רקע:

מטרת התכנית הינה, יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בשצ"פ וביטול זכות מעבר קיימת במגרש מגורים, בגוש מס' 8338 חלקות 164 ו-213, במושב חופית. מדו"ח הפיקוח של הוועדה המקומית עמק חפר, אשר צורף למסמכי התכנית עולה, כי בשטח התכנית בוצעו מספר חריגות בניה אשר לא הוגשה לגביהן תביעה משפטית.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה על השתלשלות האירועים שהביאו להכנת התכנית, וביקשו מהוועדה לאשר להם את זכות המעבר עבור מבני המגורים הפרטים בשצ"פ.

מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר, הסבירה לוועדה, כי מסיבות פרטיות בקשו בעלי מגרשי המגורים להוציא מתחומם את זכות המעבר ולהעבירה לשטח הציבורי הפתוח. עוד הסבירה, כי מכיוון שבשצ"פ קיים מתקן הנדסי שנחוצה עבורו גישה, אין המועצה מתנגדת למבוקש. לגבי חריגות הבנייה הסבירה, כי את חריגות הבנייה במגרש, ניתן לאשר באמצעות מתן היתר בניה מכח התכנית החלה על השטח ואין צורך במתן זכויות בניה נוספות לשם כך. עוד הוסבר, כי כאשר אושר בית המגורים הנמצא בעורפו של המגרש, סומן בית המגורים הקיים להריסה. בסופו, בית המגורים הקיים לא נהרס ולאחר מכן בוטלה הריסתו בתכנית נוספת.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר, **מחליטה לדחות את התכנית.**

הוועדה לא מצאה סיבה תכנונית לבטל את זכות המעבר הקיימת במגרש המגורים ולתת במקומה זכות מעבר בשצ"פ, הן בשל חשיבותו של שטח ציבורי פתוח לטובת כלל הציבור והן בשל נסיבות תכנוניות של המגרש. הוצאת זכות המעבר אל מחוץ למגרש, יוצרת מעין הגדלת המגרש. הגדלה שאין סיבה תכנונית לאשרה.

הוועדה פונה לוועדה המקומית בבקשה לטפל בחריגות הבניה אשר נמצאות בשטח התכנית.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

4. עח/23/9-1

רקע:

מטרת התכנית הינה, חילופי שטחים בין שטח המיועד למבני ציבור ושטח למגורים במושב אחיטוב.

כמו כן, קובעת התכנית זכויות בניה כדלקמן:
בשטח למגורים- יח"ד אחת, בהיקף של 220 מ"ר שטחים עיקריים ו- 65 מ"ר שטחי שרות, ב- 2 ק' + ק' מרתף, בצפיפות של 2 יח"ד לדונם נטו.
בשטח למבנים ומוסדות ציבור- 287 מ"ר שטחים עיקריים ו- 57 מ"ר שטחי שרות, ב- 2 קומות. ע"פ התשריט מחולק המגרש לשני אזורי בנייה.

שטח השב"צ המוצע גדל מ- 485 מ"ר ל- 959 מ"ר, אך לא ניתן לנצלו כראוי משום שאת שטחו חוצה קו מתח גבוה.
שטח המגורים שאותו חצה קו המתח הגבוה הוקטן מ- 959 מ"ר ל- 485 מ"ר, אך מאפשר ניצולו לבנייה למגורים.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר הסבירה, כי היות ולא מדובר בקו מתח עליון אין צורך בסקר סיכונים טרם בניית המבנה הציבורי וכי המטרה היא לנצל את השב"צ למבני ציבור קטנים.
עוד ציינה כי המושב עומד בצרכים ובדרישות הפרוגרמה לצרכי ציבור.

נציגי יזמי התכנית, הסבירו לוועדה כי הם מבקשים את חילופי השטחים לאור בעיית קו החשמל, אשר לא מאפשר בניית בית מגורים.
עוד הסבירו, כי הם פנו בעבר לחברת החשמל בבקשה להעתקת הקו, אך זו לא הסכימה לכך.
המגרש נמסר לבנייה ולא ניתן לנצלו.

החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגת הוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. הוועדה לא השתכנעה כי נכון תכנונית לאשר בניית מבנים קטנים במגרש במגבלות קו החשמל. כמו כן, קווי הבניין שהוצגו אינם תואמים את האמור בתמ"מ/21/3 לעניין מגבלות קווי בניין של קו חשמל כאמור. לפיכך, להוראות התכנית יתווסף סעיף הקובע כי תנאי למתן היתר בנייה במגרש הציבורי יהיה העתקת קו החשמל מהמגרש.
2. קווי הבניין וזכויות הבנייה במגרש השב"צ יותאמו למגרש בכללותו ללא קיומו של קו חשמל במגרש, לאישור לשכת התכנון.
3. השימושים הציבוריים במגרש יוגדרו על ידי לשכת התכנון, וירשמו בהוראות התכנית.
4. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

5. חש/ש/148/ב-

רקע:

מטרת הבקשה הינה, הסכמת הוועדה המחוזית לתכנית בינוי לקיבוץ געש כנדרש על פי הוראות תכנית המתאר לקיבוץ געש מס' חש/8/3. בתכנית מס' חש/8/5 החלה בתחום הקיבוץ, מאושרות לבנייה 108 יח"ד. תכנית הבינוי המוצעת, מציגה 292 יח"ד וכוללת גם את יחידות הדיור ששטחן עד 50 מ"ר ושאינן נספרות כיח"ד לעניין תמ"א/35.

נציגי יזמי תכנית הבינוי הסבירו לוועדה על עקרונות התכנית. ביניהם: מבקשים תוספת יחידות דיור לקיבוץ, על מנת לפתור את מצוקת הדיור בקיבוץ. כמו כן ציינו, כי ללא תכנית בינוי לא ניתן להוסיף יחידות דיור. מתכנן התכנית הציג את ההבדלים בין תכנית הבינוי המאושרת הקודמת לבין זו המבוקשת. עוד ציין, כי כיום מקובל לאשר 160 מ"ר ליחידת דיור ובעבר בזמן אישור התכנית המפורטת הייתה מקובלת לינה משותפת ויח"ד היו קטנות. תכנית הבינוי מציגה את המרקם ההיסטורי של הקיבוץ וכן את יחידות הדיור, מבני הציבור וכו'.

ראש המועצה האזורית חוף השרון ציין כי התכנית מצופפת את הבינוי הקיים בקיבוץ ומראה את הבינוי החדש המבוקש, בהתאם לתכנית המאושרת. מבקש מהוועדה להסכים לתכנית בהתאם לסמכותה, על מנת לאפשר למועצה לעבוד בצורה מסודרת.

מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב חוף השרון, הסביר לוועדה על ההיסטוריה התכנונית סטוטורית המאפשרת את אישור תכנית הבינוי כפי שמוצעת. בין היתר הסביר, כי כל שטח התכנית הוא שטח לפיתוח כפרי ע"פ תמ"מ/21/3 והיה בעבר שטח ישוב חקלאי ע"פ תמ"מ/3. התכנית המאושרת מס' חש/8/3 קבעה את ייעודי הקרקע. מש"מ/43 שאושרה בשנת 1987, קבעה ייעודי קרקע נוספים וערכה איחוד וחלוקה בקרקע. בעניין תכנית הבינוי, פעלו בהתאם לתכנית מס' חש/8/3, כאשר ניידו את הוראותיה ליעודים כפי שנקבעו במש"מ/43. הוראות הבניה של חש/8/3 מאפשרות בינוי באזורים כפי שנקבעו במש"מ. לדבריו, מעולם לא נדרשו להכנת תכנית מפורטת חדשה. עוד הסביר כי התכנית מוגבלת בהוספת יח"ד מכח תמ"א/35.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את תכנית הבינוי ושמעה את דברי נציגי יזמיה ואת מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב חוף השרון, **מחליטה לשוב ולדון בתכנית הבינוי**, בדיון פנימי, באחת מישיבותיה הקרובות.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

6. מש/ 8 / 1 -125

רקע:

מטרת התכנית הינה, אישור בדיעבד לבניה, ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ושב"צ, לבניית 16 יח"ד, קביעת הוראות וזכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של חלק ממתחם, בגוש מס' 8652, ח"ח 8, בזמר. שטח התכנית נמצא בתחום חלק ממתחם מס' 9 ע"פ תכנית המתאר מס' מש/ 8 / 1, 1005, אשר הוועדה המחוזית החליטה על הפקדתה.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35, שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב.

בהתאם לתמ"מ/21/3 שטח התכנית נמצא באזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה על עיקרי התכנית המבקשת 90% בנייה של שטחים עיקריים ו-10% שטחי שרות לבניית 4 יח"ד למגרש, בצפיפות של 5 יח"ד לדונם נטו.

מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב מזרח השרון הסביר כי התכנית נמצאת במבן מס' 9 ע"פ תכנית המתאר לזמר. לעניין הביוב הסביר, כי לא קיים עדיין פתרון ביוב מכיוון שלא הגיעו להסכמות עם איגודי הביוב.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מזרח השרון, מחליטה לדחות את התכנית.

- מיקום התכנית הינו בתחום מתחם מס' 9 ע"פ תכנית המתאר לזמר אשר הוועדה המחוזית החליטה על הפקדתה. התכנית מחייבת הכנת תכנית כוללת למתחם בשלמותו. לפיכך, לא ניתן לקדם תכנית לחלק מהמתחם בנפרד. כמו כן, התכנית מוצעת בצורה שהיא מותירה משני צידיה "שאריות", שלא יהיה ניתן לתכנן כראוי בנפרד ברמה מתחמית ומפורטת.
- הוועדה סבורה כי לא ניתן לקדם תכנית למגורים במועצה המקומית זמר, כל עוד לא נמצא פתרון לחיבור יישובי המועצה המקומית למערכת ביוב אזורית.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

7. מש/8/1/123-

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, שטח ציבורי פתוח ודרכים. הקטנת קו בניין צפוני ומזרחי מ- 60 מ' ל- 25 מ'. וקביעת הנחיות בינוי, בגוש מס' 8643, ח"ח 5, 6, 8, בזמר.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה, כי התכנית מציעה לשנות יעוד חקלאי לתעשייה ולמקם בצומת תחנת תדלוק. לדבריהם, ניתן תכנונית לקדמה בנפרד. לגבי תחנת התדלוק ציינו כי הם מעוניינים לקבל את אישור הוועדה למיקומה ולאחר מכן, יפעלו בהתאם לאמור בתמ"א/4/18.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מזרח השרון, **מחליטה לדחות את התכנית.**

1. עפ"י תכנית המתאר של זמר מס' מש/8/1/1005, אשר הוועדה המחוזית החליטה על הפקדתה, שטח התכנית נמצא במתחם מס' 51 המיועד לאזור תעסוקה מורחב. התכנית קובעת כי "למתחם זה בשלמותו תוכן תכנית מפורטת". לאור האמור לעיל ומכיוון שהשטח המבוקש נמצא במרכז המתחם ללא כל התייחסות למתחם השלם ולתכנית הנדרשת, סבורה הוועדה כי לא ניתן לאשרה.
2. הוועדה סבורה כי לא ניתן לקדם תכנית למגורים במועצה המקומית זמר, כל עוד לא נמצא פתרון לחיבור יישובי המועצה המקומית למערכת ביוב אזורית.
3. הוועדה מבקשת לציין כי הגשת בקשה ל תחנת תדלוק, מחייבת עמידה בהוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/4/18.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8. א. -26/26/93 עיריית לוד עם עמותת חזון זכריה להקמת בית כנסת

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 4026 חלקה מס' 37, בלוד.

על המקום חלה התכנית מס' לד/610 המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין בנייני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת בית כנסת.

הוועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8. ב. - 217/29/74 - עיריית פתח תקווה חוזה עם הסוכנות להקמת גן ילדים

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר. נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 6388 חלקה מס' 474 (16 ישן) מגרש א', בפתח תקווה. על המקום חלה התכנית מס' פת/581 המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין בנייני ציבור. בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת גן ילדים.

הוועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכנית החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8. ג. - 29/112 - לב השרון ביטול הפקעה

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר. נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 9048 חלקה מס' 5, 6, מגרש מס' 2010, בלב השרון. על המקום חלה תכנית מס' צש/5/62 המייעדת את המקרקעין לאזור לשימוש מעורב- משרדי הרשות המקומית, תעסוקה, תחנת תדלוק ושירותי דרך. בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית אישור לביטול ההפקעה שאושרה ע"פ בתכנית. הוועדה קובעת כי התכנית אישרה ביטול דרך והפיכתה ליעוד לשימור מעורב.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8. ד. 300/29/130 - עיריית ראשל"צ עם סופר יצחק ושלומית

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:
(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 3923 חלקות מס' 162, 163 בראשל"צ.
על המקום חלה תכנית מס' רצ/ 109/ 8 המייעדת את המקרקעין לשצ"פ ודרך ומתירה במקרקעין שימוש גם לצרכי חניה בלבד.
בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת חניון תת-קרקעי מתחת לשצ"פ.

הוועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.
למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8.ה.307/29/130-עיריית ראשל"צ עם מד"א.

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר. נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 3928 חלקה מס' 806, בראשל"צ.

על המקום חלה התכנית מס' רצ/1/9/1/א' המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין הקמת מבני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת קומה שנייה למרפאת עזרה ראשונה.

הוועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכנית החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

8. ו. 305/29/130 – עיריית ראשל"צ עם קרן תורה ועבודה.

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום

פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף

ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים,

בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש מס' 3929 חלקה מס' 432, ביישוב ראשל"צ.

על המקום חלה תכנית מס' רצ/1/8/22/4 המייעדת את המקרקעין ל שצ"פ ודרך ומתירה במקרקעין שימוש גם לצרכי חניה בלבד.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להשכיר את המקרקעין לצורך הקמת חניון תת קרקעי.

הוועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

למען הסר ספק מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכנית החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

9. מד/ 5 / 36-

רקע:

מטרת התכנית הינה, אישור בדיעבד לבנייה קיימת על ידי תוספת זכויות בנייה בהיקף של 53 מ"ר שטח עיקרי ליחידת דיור מטיפוס קוטג' דו משפחתי, ברח' נחל שורק מס' 55 במודיעין- מכבים- רעות.
תוספת הבנייה נועדה לאפשר הרחבת שטחי המרתף ללא חריגה מקונטור המבנה והרחבת שטח המגורים בקומת קרקע על חשבון שטח פטיו פתוח.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה על מהות התכנית המבקשת להשתמש בחללים ובפטיו לצורך תוספת זכויות.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב מודיעין- מכבים –רעות, הסבירה לוועדה בהקשר לחריגות הבניה, כי התיק הועבר לטיפול התובע העירוני.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מודיעין-מכבים- רעות, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. חומרי הגמר של התוספת יותאמו לחומרי הגמר של המבנה לאישור מהנדס העיר.

2. בהמשך להנחיית היועמ"ש לממשלה הנחתה עצמה הוועדה המחוזית כאשר קיימה דיון עקרוני ביום ה-17.3.04 בנושא מדיניות הוועדה המחוזית בטיפול בתכניות שנועדו להכשיר בדיעבד עבירות בנייה.

הוועדה ציינה בהחלטתה בין היתר כי: **"הכשרת עבירות**

בנייה חותרת תחת עקרונות שלטון החוק וסמכויותיהם של מוסדות התכנון, משדרת מסר שלילי לציבור הרחב ופוגעת ביסודות חוק התוה"ב אשר על פיו נקבע כי תכנון תחילה ולאחריו מעשה.

הוועדה רואה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה. בכל הנוגע להפעלת שיקול זה, סבורה הוועדה כי יש לדון בכל מקרה ומקרה לנסיבותיו ולתת במסגרת זאת את המשקל הראוי, בין היתר, לחומרת העבירה, להיקפה, למועד ביצועה של העבירה ביחס למועד הגשת התכנית ולדרך התנהגות והתנהלות היזם ולתום בו."

הוועדה המחוזית קיימה דיון נוסף בנושא עבירות בנייה ב- 9.11.09 והוסיפה בין היתר:

"הוועדה המחוזית פונה לוועדות המקומיות להפעיל את סמכותן כדי להבטיח מניעת עבירות בניה במרחב התכנון עליו הן אחראיות, לצד פעילות בלתי מתפשרת נגד עבירות ועברייני הבניה לשם אכיפת החוק ויצירת גורם ההרתעה. בצד אכיפה ע"י הוועדות המקומיות ועל מנת לתרום ליעילותה של אכיפה זו חוזרת הוועדה המחוזית על

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

החלטתה מיום 17.3.04. הועדה המחוזית סבורה כי יש ליישם מדיניותה זו באופן שיהיה בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, והתפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופה שתביא לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה, מאידך.

על מנת לבחון תכנית המכשירה עבירות בנייה ולהכריע בה בוחנת הוועדה בראייה רחבה, את הנמצא בכלל החלקה ואת השפעת הסדרת עברת הבנייה על החלקה ועל החלקות/מגרשים בסביבתו, ואף בהתאם למבוקש גם בראייה שכוונתית או אזורית וכן את שיקול מניעת עבריינות הבנייה כאמור לעיל.

במקרה הנדון סבורה הוועדה כי ניתן היה לאשר את המבוקש, לו ביקש יזם התכנית את בקשתו כדין מכיוון שמדובר בבנייה שאינה חורגת מקונטור המבנה הקיים והייתה מתאשרת מההיבט התכנוני גם לו התבקשה מראש ולא בדיעבד.

יחד עם זאת, הוועדה רואה לנכון לציין כי היא מגנה תופעות של עבירות בנייה ומדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד, לפיכך ובהמשך לאמור לעיל, סבורה הוועדה כי יש למצות את הדין עם יזמי התכנית ומחליטה כי תנאי להפקדת התכנית הינו נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבנייה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש ותנאי לקבלת היתר בנייה הינו מיצויים של ההליכים האמורים לעיל. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הבנייה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש, תועבר עמדתו בעניין לדיון נוסף בפני הוועדה והוועדה תחליט בעניין הפקדת התכנית.

3. תנאי למתן תוקף לתכנית הינו קבלת חו"ד מהנדס כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספות המבוקשות) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

4. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

10. ממ/4170-

רקע:

מטרת התכנית הינה תוספת של כ- 76 מ"ר עבור חלל תת קרקעי קיים + שטחים עבור סככות/ מרפסות + קירוי ג'קוזי ושינוי קו בניין אחורי, ברח' התומר, מס' 5, בסביון.

ע"פ מכתבו של מהנדס הודעה המקומית מיום 29.12.09, קיים אישור על תקינות המבנה מבחינה הנדסית.

נציג יזמי התכנית הסביר לוועדה כי בעת שרכש את הבית הגיע פקח מאת הוועדה המקומית ואישר את תקינות המבנה דבר שהביא לכך שסבר שלא קיימות עבירות בנייה במגרש.

עוד ציין כי כאשר ביקש לערוך שינויים, הזמין מודד ובעקבות כך הבין שקיימות חריגות בניה. לפיכך, ביקש להסדיר את חריגות הבניה. המרתף נאטם וקירוי הפרגולות הוסר.

כעת מבקש לקבל זכויות בניה, על מנת שיוכל להשתמש במרתף ולקרות את הפרגולות.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מצפה אפק, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

1. בהוראות התוכנית יפורטו זכויות הבנייה במ"ר, הכל בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, הן מעל מפלס הכניסה לבניין והן מתחתיה, לאישור לשכת התכנון. (חדר משחקים בשטח 44.3 מ"ר מהווה שטח עיקרי).
2. מחיקת ס' 4.1.2 הקובע כי לא יותרו שימושים עיקריים במרתף.
3. תנאי למתן היתר בניה - חיבור למערכת ביוב מרכזית וביטול בורות סופגים.
4. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

11. ממ/ 4171 -

רקע:

מטרת התכנית הינה תוספת של כ- 50 מ"ר עבור חלל תת קרקעי קיים ברח' הנשרים 10 בסביון.
קיים אישור על תקינות המבנה מבחינה הנדסית לפי מכתבו של מהנדס הודעה המקומית מיום 5.5.10.
קיים כתב אישום כנגד עבירות הבנייה.
מכתב מפקח על הבנייה של הוועדה המקומית מצפה אפק מיום 14.3.10 כי השטחים המבוקשים במרתף אטומים בקירות בלוקים, מדרגות חיצוניות טרם נבנו

נציג יזמי התכנית הסביר לוועדה, כי מהנדס הבניה ששכרו בעלי השטח יעץ להם לבנות מרתף, כאשר הוועדה המקומית עצרה את הבנייה, הם החליפו מהנדס ואדריכל וביקשו להסדיר את הנושא.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מצפה אפק, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

1. בהמשך להנחיית היועמ"ש לממשלה הנחתה עצמה הוועדה המחוזית כאשר קיימה דיון עקרוני ביום ה-17.3.04 בנושא מדיניות הוועדה המחוזית בטיפול בתכניות שנועדו להכשיר בדיעבד עבירות בנייה.

הוועדה ציינה בהחלטתה בין היתר כי: "הכשרת עבירות בנייה חותרת תחת עקרונות שלטון החוק וסמכויותיהם של מוסדות התכנון, משדרת מסר שלילי לציבור הרחב ופוגעת ביסודות חוק התו"ב אשר על פיו נקבע כי תכנון תחילה ולאחריו מעשה.

הוועדה רואה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה.

בכל הנוגע להפעלת שיקול זה, סבורה הוועדה כי יש לדון בכל מקרה ומקרה לנסיבותיו ולתת במסגרת זאת את המשקל הראוי, בין היתר, לחומרת העבירה, להיקפה, למועד ביצועה של העבירה ביחס למועד הגשת התכנית ולדרך התנהגות והתנהלות היזם ולתום בו."

הוועדה המחוזית קיימה דיון נוסף בנושא עברות בנייה ב- 9.11.09 והוסיפה בין היתר:

"הוועדה המחוזית פונה לוועדות המקומיות להפעיל את סמכותן כדי להבטיח מניעת עבירות בניה במרחב התכנון עליו הן אחראיות, לצד פעילות בלתי מתפשרת נגד עבירות ועברייני הבניה לשם אכיפת החוק ויצירת גורם ההרתעה.

בצד אכיפה ע"י הוועדות המקומיות ועל מנת לתרום ליעילותה של אכיפה זו חוזרת הוועדה המחוזית על החלטתה מיום 17.3.04. הוועדה המחוזית סבורה כי יש ליישם מדיניות זו באופן שיהיה בה כדי לעקב את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, והתפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופה שתביא לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה, מאידך."

על מנת לבחון תכנית המכשירה עבירות בנייה ולהכריע בה בוחנת הוועדה בראייה רחבה, את הנמצא בכלל החלקה ואת השפעת הסדרת עברת הבנייה על החלקה

מדינת ישראל

**משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11**

ועל החלקות/מגרשים בסביבתו, ואף בהתאם למבוקש גם בראייה מקומית או אזורית וכן את שיקול מניעת עבריינות הבנייה כאמור לעיל.

במקרה הנדון סבורה הוועדה כי ניתן היה לאשר את המבוקש, לו ביקש יזם התכנית את בקשתו כדין מכיוון שמדובר בבנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין שאינה חורגת מקונטור המבנה הקיים והייתה מתאשרת מההיבט התכנוני גם לו התבקשה מראש ולא בדיעבד.

יחד עם זאת, הוועדה רואה לנכון לציין כי היא מגנה תופעות של עבירות בנייה ומדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד, לפיכך ובהמשך לאמור לעיל, סבורה הוועדה כי יש למצות את הדין עם יזמי התכנית ומחליטה כי תנאי להפקדת התכנית הינו נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבנייה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש ותנאי לקבלת היתר בנייה הינו מיצויים של ההליכים האמורים לעיל. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הבנייה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש, תועבר עמדתו בעניין לדיון נוסף בפני הוועדה והוועדה תחליט בעניין הפקדת התכנית.

2. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

12. רח/ 2010 / 18 / א-

רקע:

מטרת התכנית הינה, איחוד שתי חלקות לחלקה בגודל של 1503 מ"ר ושינוי יעוד ממגרש למסחר ומגורים למגורים מסחר תעסוקה וציבורי. זכויות הבנייה המבוקשות הינן בהיקף של 3210 מ"ר שטחים עיקרים למגורים ו- 980 מ"ר שטחים עיקרים למסחר ומשרדים. סה"כ 278% שטחים עיקרים, ועוד 150 מ"ר שטחים עיקריים לשימוש ציבורי. מס' יח"ד המבוקש הינו 30 יח"ד בצפיפות של 20 יח"ד לדונם נטו, בגובה של 14 קומות, ברח' לוי אפשטיין, ברחובות. קטע רח' לוי אפשטיין בו מבוקשת התכנית, מאופיין בצדו המזרחי במסחר ומגורים ובצדו המערבי במגורים במבנים בני כ- 7 קומות. על השטח כיום מאושרת תכנית למרכז מסחרי, ומותרים בו שימושים למגורים ומסחר בהיקף של 1473 מ"ר שהינם כ 98% משטח המגרש.

ברחובות, הוכנה תכנית אב לרחוב הרצל מס' רח/ 2020 , אשר טרם אומצה ע"י הוועדה המחוזית. ביחס לתכנית האב, חלה התכנית הנדונה ביעוד לאזור מעורב, בו מותר לשלב יעודי מסחר ומגורים. זכויות הבניה המקסימליות למגרש ע"פ תכנית האב, הם 240% וככל שמדובר בפינוי בינוי במגרש, קיימת אפשרות לתוספת זכויות בשיעור של 10% - 30%, על פינוי והריסת מבנים קיימים בהתאם להערכה שמאית. כמו כן התכנית מנחה כי מתוכם, שטחי בניה שאינם למגורים לא יעלו על 40% משטחי הבניה העיקריים. כן נדרשת הפקעה לשצ"פ שיצורף למדרכה והקצאה לשפ"פ בזיקת הנאה למעבר הציבור.

ע"פ תכנית המתאר המוצעת של רחובות, אשר טרם נקלטה לדיון בוועדה המחוזית, התכנית הנדונה כלולה במכלול 4 , ביעוד מגורים מסחר ומשרדים. כמו כן נקבע כי במכלול 4 יותרו תכניות להתחדשות עירונית.

מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב רחובות הסביר לוועדה על הרצון להחייאת מרכז העיר. עוד הסביר כי מכיוון שהמגרש איננו רגולרי, בחנו את המוצע לאור הרחוב והסביבה בה הוא מבוקש. בהתאם לתכנית המתאר המתוכננת לרחובות, נקבע איזור מסחר שזולג למגורים. האזור מתאים למסחר מעורב במשרדים ומגורים. לגבי הבינוי ממליץ על נסיגה של המבנה המסחרי מהרחוב בהיקף של כ- 2 מ' לאורך חזית המגרש הפונה לרחוב. לגבי מבני הציבור סבור, שהקצאת 150 מ"ר לטובת כלל הציבור במבנה, הינה מטלה ציבורית סבירה לטובת תושבי העיר. לגבי גובה המבנה, הסביר כי במפגש הרחובות, בית הפועלים- גלוסקין, הוועדה המחוזית אישרה תכנית הכוללת מבני מגורים בני 12 קומות.

נציג יזמי התכנית הסביר לוועדה על מהות התכנית ואת הבעייתיות במגרש האי רגולרי, כמו-כן הסביר לגבי החנייה, כי קיימת הפרדה בין החנייה למסחר ולמגורים. עוד ציין, כי איחוד המגרשים הינו הליך לא פשוט, המאגד כמה בעלי קרקע להסכמה על בניית המתחם.

הניתוח הכלכלי הראה שמכיוון שלא ניתן ליצר 4 יח"ד לקומה , בניית 3 יח"ד לקומה מייקרות את עלות הבניה. קיזוז זכויות הבניה יביא את הפרויקט לאי כדאיות כלכלית.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזם התכנית והוועדה המקומית לתו"ב רחובות, **מחליטה לשוב ולדון בתכנית** בתנאים הבאים:

1. מדובר בשטח שקיימים עליו מבנים ישנים בני קומה אחת, הנמצאים במצב ירוד. המבנים נמצאים ברח' מרכזי בעיר המקביל לרח' הרצל, רחובה הראשי של העיר. האזור זקוק לשדרוג ותכנית זו מהווה תכנית ראשונה אשר מסמנת את השינוי הנדרש ברוח תכנית האב של העיר. יחד עם זאת, מתוך הרצון לשפר את איכות החיים ותפקודו האורבני של הרחוב סבורה הוועדה כי יש לבחון מס' סוגיות תכנוניות, טרם החלטה בדבר התכנית הנדונה.
2. הוועדה סבורה, כי יש לקבוע מתן זיקת הנאה למעבר הציבור לכל אורך חזית המגרש לשמירה על קו הרחוב הקיים, ולפיכך להציע תכנון של המבנה שיכלול אפשרות זו במקום בנייה בקו בניין 0 לרחוב.
3. היקף המסחר יצומצם כך שתכנית המבנה תוקטן בחזיתו ובאזורים בהם הוא גובל במגורים קיימים. תיבדק האפשרות להגדלת קו הבניין כך שמגדל המגורים וקומות המסחר יורחקו ממבני מגורים גובלים בחזית האחורית.
4. סימון עצים בהתאם לתיקון מס' 89 לחוק התוה"ב ואישור פקיד היערות.
5. חלופות תכנוניות יתואמו עם לשכת התכנון טרם החזרת התכנית לדיון בפני הוועדה.
6. צפיפות הבניה לא תחרוג מצפיפות הבניה לרחובות עפ"י תמ"א/ 35.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

13. רצ / 1 / 23 / 4 / 8-

רקע:

מטרת התכנית הינה אישור בדיעבד לבנייה קיימת על ידי תוספת 2 יחידות דיור ליחידת דיור קיימת, באמצעות הגבהת גג רעפים, שיצרה קומה שלישית, בגוש מס' 5025 חלקה 114, ברחוב מלכי ישראל, מס' 6, בראשון לציון.
תוספת זכויות הבניה המבוקשות הינן: מ – 58% ל – 80% (מ – 240 מ"ר ל – 332 מ"ר), כמו כן, מבוקש שינוי בקו בניין ע"פ הקיים.
גודל המגרש 415 מ"ר.
כנגד בעלי הקרקע הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבודות ללא היתר בקומת הקרקע. הוצא צו הריסה. בתאריך 3.8.10 אישור מנהל ההנדסה בעיר כי השטח בקומת הקרקע נהרס.

נציגי יזמי התכנית הסבירו לוועדה כי קו הבניין מבוקש להקטנה רק במקומות בהן התבצעו חריגות בנייה. קו בניין אחורי הוקטן בגלל תוספת ממ"ד.

נציגת הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ הסבירה כי מדובר בתכנית להסדרת מצב קיים.

הוועדה המקומית שקלה את הנושא לאחר הגשת תביעה משפטית.
עוד ציינה כי לא קיימות בעיות חניה וכי רק חלק מעבירות הבניה נהרסו והשאר מבוקשות להסדרה.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. קבלת חו"ד מהנדס הועדה המקומית כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות וחוזק מבנים.

2. להוראות התכנית יתווספו הוראות לפיהן, מתן היתר בניה לתוספת למבנה קיים שנבנה שלא בהתאם לת"י 413, יותנה בהבטחת עמידותו של המבנה כולו ביחד עם התוספת בפני רעידות אדמה, על פי דרישות ת"י 413 והגשת חוות דעת המתבססת על אבחון לפי ת"י 413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה.

3. בהמשך להנחיית היועמ"ש לממשלה הנחתה עצמה הוועדה המחוזית כאשר קיימה דיון עקרוני ביום ה-17.3.04 בנושא מדיניות הוועדה המחוזית בטיפול בתכניות שנועדו להכשיר בדיעבד עבירות בנייה.

הוועדה ציינה בהחלטתה בין היתר כי: "הכשרת עבירות בנייה

חותרת תחת עקרונות שלטון החוק וסמכויותיהם של מוסדות התכנון, משדרת מסר שלילי לציבור הרחב ופוגעת ביסודות חוק התו"ב אשר על פיו נקבע כי תכנון תחילה ולאחריו מעשה.

הוועדה רואה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשיקול במסגרת סמכותה.

בכל הנוגע להפעלת שיקול זה, סבורה הוועדה כי יש לדון בכל מקרה ומקרה לנסיבותיו ולתת במסגרת זאת את המשקל הראוי, בין היתר, לחומרת העבירה, להיקפה, למועד ביצועה של העבירה ביחס למועד הגשת התכנית ולדרך התנהגות והתנהלות היזם ולתום בו."

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

הוועדה המחוזית קיימה דיון נוסף בנושא עברות בנייה ב- 9.11.09 והוסיפה בין היתר:

"הוועדה המחוזית פונה לוועדות המקומיות להפעיל את סמכותן כדי להבטיח מניעת עבירות בניה במרחב התכנון עליו הן אחראיות, לצד פעילות בלתי מתפשרת נגד עבירות ועברייני הבניה לשם אכיפת החוק ויצירת גורם ההרתעה.
בצד אכיפה ע"י הוועדות המקומיות ועל מנת לתרום ליעילותה של אכיפה זו חוזרת הוועדה המחוזית על החלטתה מיום 17.3.04. הוועדה המחוזית סבורה כי יש ליישם מדיניותה זו באופן שיהיה בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, והתפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופה שתביא לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה, מאידך."

על מנת לבחון תכנית המכשירה עבירות בנייה ולהכריע בה בוחנת הוועדה בראייה רחבה, את הנמצא בכלל החלקה ואת השפעת הסדרת עברת הבניה על החלקה ועל החלקות/מגרשים בסביבתו, ואף בהתאם למבוקש גם בראייה מקומית או אזורית וכן את שיקול מניעת עבריינות הבניה כאמור לעיל.

הוועדה רואה לנכון לציין כי היא מגנה תופעות של עבירות בנייה ומדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבניה, ולא קבלת הכשר בדיעבד, לפיכך ובהמשך לאמור לעיל, סבורה הוועדה כי יש למצות את הדין עם יזמי התכנית ומחליטה כי תנאי להפקדת התכנית הינו נקיטת הליכים משפטיים כנגד הבניה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש ותנאי לקבלת היתר בנייה הינו מיצויים של ההליכים האמורים לעיל. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הבניה /השימוש הבלתי חוקיים במגרש, תועבר עמדתו בעניין לדיון נוסף בפני הוועדה והוועדה תחליט בעניין הפקדת התכנית.

4. עדכון טבלת הוראות הבניה: קו בנין קדמי 5 מ' קוי בנין צידים 3 מ' מלבד במקומות בהם קיימת בפועל בניה מחוץ לקו הבניין. קו בנין אחורי 5 מ' מלבד במקום בו קיימת בנייה בפועל. עוד יצוין כי בנייה חדשה תעמוד בקווי הבניין. בהוראות התוכנית יפורטו זכויות הבניה במ"ר, הכל בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, הן מעל מפלס הכניסה לבניין והן מתחתיה, לאישור לשכת התכנון.
5. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

14. רצ / 1 / 15 / 99-

רקע:

מטרת התכנית הינה קביעת הוראות בינוי לתחנת תדלוק מדרגה ב' על פי תמ"א/4/18, קביעת קו בניין 0 למתקן שטיפה בחזית אחורית של המגרש, ברחוב אריה פלוטצקי, מס' 7, בגוש 3942 ח"ח 19, באזור התעשייה הצפון מזרחי בראשון לציון.

שטח התכנית 3 דונם.

בתכנית מבוקשים 130 מ"ר, לצורך הקמת שטחי מסחר בתחנת התדלוק, 400 מ"ר לגג המשאבות ו - 3070 מ"ר לתעשייה מתוך 120% המאושרים באזור זה, לצורך הקמת מבנה תעשייה וכן מבוקש מתקן לשטיפה.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/35 שטח התכנית נמצא במרקם עירוני ובשטח לשימור משאבי מים.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/34/ב/4 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א', בעל פגיעות מי תהום גבוהה.

בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/3/21 שטח התכנית נמצא באזור פיתוח עירוני.

לתכנית הוגש נספח הדרולוגי סביבתי.

לתכנית התקבלה חו"ד המשרד להגנת הסביבה, המבקשת בין היתר לשקול תכנונית את הצורך בתחנת תדלוק נוספת, לאור ממצאי הנספח הסביבתי המצביע על כך שברדיוס של 2 ק"מ מהתחנה המוצעת קיימות כבר 11 תחנות תדלוק. לתכנית התקבלה חו"ד מקורות, אשר מודיעה כי אין בתחום התכנית קווי מים או מתקנים של חברת מקורות.

לתכנית התקבלה חו"ד רשות המים, אשר אינה מתנגדת להקמת התחנה. ביחס לנושא זיהום מקורות מים בכפוף לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

לתכנית התקבלה חו"ד משרד התחבורה שאינו מתנגד לתכנית בכפוף למספר תיקונים.

לתכנית התקבלה חו"ד משרד הבריאות אשר מאשרת כי תחום התכנית לא נמצא באזורי מגן של קידוחי מי שתייה.

התכנית הוגשה כתכנית בסמכות הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ ונקבעה טעונה אישור שר הפנים בהתאם לסעיף מס' 109 לחוק התוה"ב, מכיוון שבהתאם לסעיף מס' 7.1 בהוראות תמ"א/18/4 נקבע: "לא יינתן היתר ולא תוקם תחנת תדלוק אלא עפ"י תכנית המייעדת שטח לתחנת תדלוק והכוללת הוראות של תכנית מפורטת".

התכנית המאושרת החלה על המקרקעין נשוא התכנית הנדונה מס' רצ/1/15/ב/1 קבעה כי הקמת תחנת תדלוק הינה עפ"י תכנית מפורטת בלבד. כמו כן, אין התכנית המאושרת מאפשרת את השימושים המבוקשים מעבר לתחנת התדלוק.

התכנית הופקדה בתאריך ה- 11.3.10. לתכנית לא הוגשו התנגדויות. התכנית מובאת לדיון לשם אימוץ הליכי הפקדתה והמשך ההליך לאישורה.

מתכנן התכנית הסביר לוועדה כי לדעתו מתקן שטיפת מכוניות שאינו מבונה לא נדרש לזכויות בנייה. לדבריו המיקום הנבחר הינו המיקום האופטימלי ולא ניתן למקם את המתקן במקום אחר במגרש.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ הסביר לוועדה כי באזור קיימות עוד שתי תחנות תדלוק וכי מדובר באזור תעשייה בעל פעילות ענפה המושך כלי רכב רבים ויש צורך בעוד תחנת תדלוק באזור.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ מחליטה **לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית ולתת תוקף בתנאים הבאים:**

1. תכנית התנועה והחנייה תועבר לבדיקתה של יועצת התחבורה של הוועדה המחוזית. הערותיה יוטמעו במסמכי התכנית לאישור לשכת התכנון, במידת הצורך, תוחזר התכנית לדיון בפני הוועדה.
2. הוועדה אינה מאשרת קו בניין 0 למתקן לשטיפת כלי רכב (לא מקורה). ככל שיזמי התכנית ירצו לכלול מתקן שטיפת כלי רכב כאמור, ימוקם המתקן בתחום קווי הבניין כפי שאושרו בתכנית, לאישור לשכת התכנון.
3. תיקונים טכניים בהתאם להנחיות לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

15. רנ/ 111-

רקע:

מטרת התכנית הינה, תוספת זכויות בנייה למגרש ביעוד תעשייה הנמצא בפארק אפק, בראש העין. התכנית מציעה תוספת 2000 מ"ר שטחים עיקרים ו-750 מ"ר שטחי שרות. כמו כן מציעה תוספת קומה ותוספת קומת גג לשירותים טכניים, לבניין המשמש עבור תעשייה עתירת ידע (חברת ברק תקשורת בע"מ). בתכנית מוצעת חניה על פי תקן שנקבע לתעשייה ומלאכה, שהינו נמוך משמעותית מהתקן הנדרש עבור תעשיית ה"היי טק".

אדר' התכנית הסביר לוועדה כי מדובר במבנה עבור חברת תקשורת המבקשת להוסיף שטחים למבנה, על מנת להתאימו לצרכי החברה. כמו כן, הסביר כי תוספת העובדים הינה זניחה (כ- 25 עובדים) והתכנית לא מייצרת תנועת כלי רכב נוספים. נציג הוועדה המקומית לתו"ב ראש העין הסביר לוועדה כי התכנית לא מייצרת נפחי תנועה גדולים מעבר לקיים היום. מכיוון שתוספת הזכויות לא מהווה תוספת נפח לתנועה מבקש מהוועדה להפקיד את התכנית. עוד ציין כי הוועדה המקומית מתכוונת להגיש תכנית לגישה נוספת לאזור התעשייה "פארק אפק".

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב ראש העין, **מחליטה לדחות את התכנית.**

באזור התעשייה "פארק אפק" הנמצא בכניסה לשוב כפר קאסם, קיימות בעיות תחבורתיות קשות. הוועדה המחוזית החליטה כבר בשנת 2006, בעת דיוניה בתכניות בתחום אזור התעשייה, כי קיים צורך בבחינה תחבורתית כוללת (בה"ת) לאזור התעשייה כולו, על מנת לבחון איך ניתן לפתור את בעיות התחבורה והאם ניתן להוסיף זכויות בנייה בתחום המגרשים. בחינה כאמור טרם הוגשה לוועדה המחוזית. לאור הבקשות הנשנות וחוזרות לתוספת זכויות בניה באזור, סבורה הוועדה שיש לקדם בדחיפות פתרונות תחבורתיים כוללים על מנת שתוכל לבחון.

הערה: נציג ציבור, מר אוריאל בוסו, הסתייג מההחלטה.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

16. יד/ 6195-

רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד קרקע מחניה ציבורית למגורים ברחוב הרוא"ה ביהוד.

סה"כ מוצעות בתכנית 22 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ- 11 יח"ד דיור לדונם. גודל יח"ד ממוצעת כ- 120 מ"ר.

מהנדסת הוועדה המקומית הסבירה על מהות התכנית וציינה כי לא קיים צורך בשטח ציבורי באזור, גם לא בשצ"פ.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי הוועדה המקומית לתו"ב יהוד, **מחליטה לשוב ולדון בתכנית.**

הוועדה לא השתכנעה כי לא קיים צורך בשטח ציבורי בלב אזור המגורים הוותיק של העיר.

לפיכך, מבקשת הוועדה להעביר לבדיקתה בחינה פרוגרמטית במתחם הרחובות רמז בצפון, קדושי מצרים בדרום, ויצמן במזרח והרצל במערב.

מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011001 מתאריך 3/1/11

18. חמ/401/38 -

רקע:

מטרת התכנית הינה, תוספת זכויות בנייה לסככות צל לחנייה במגרשים ביעוד חנייה ציבורית לצורך הקמת מערכת מתקנים פוטו וולטאים על גגות החניה.
מיקום המבוקש הינו בגוש מס' 4619 ח"ח 101-103, 130-149, 4801. בגוש מס' 4801 ח"ח 65-67, 63,62,87,81-84. בגוש מס' 5522 ח"ח מס' 6. בגוש מס' 5524 ח"ח מס' 2, באזור התעשייה "חבל מודיעין" (פארק חמ"ן) שבתחום המועצה האזורית חבל מודיעין.

תמ"א/10/ד/10 אושרה על ידי הממשלה בתאריך- 26.12.10 ובילקוט הפרסומים בתאריך ה- 17.1.11.

התכנית לא הוגשה בהתאם להנחיות תמ"א/10/ד/10.

נציגי יזמי התכנית, המוא"ז חבל מודיעין, הסבירו לוועדה כי בהתאם לתמ"א/10/ד/10 הם יכולים לבנות מתקן פוטו וולטאי בהליך של מתן היתר בנייה רק עד 50% משטח מגרש החנייה כאמור בסעיף מס' 9.7.2. (ב) להוראות התמ"א, אך על פי חישוב כלכלי סבורים כי עדיף לבנות מתקן גדול יותר ולפיכך מבקשים לאשר את התכנית הנדונה.

החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי המוא"ז חבל מודיעין, מחליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר הגשתה בהתאם להוראות תמ"א/10/ד/10.

